

1500506-89.2018.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Clovis Elias Thomê

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... da Lei Antitóxicos

Tipo Penal:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Sujeito Passivo:

Yasmin de Oliveira Souza

Determinações/Diligências:

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, inclusive os utilizados para contraprova.

Proceder anotações e comunicações (Cartório Distribuidor, I.I.R.G.D., Setor de Armas e Objetos e Delegacia de Polícia de origem, se necessário, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 2ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 4586-8111, E-mail: jundiai2cr@tjsp.jus.br.

Processo Digital nº 1500506-89.2018.8.26.0544

Página nº de

Classe:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Tipo Penal:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Sujeito Passivo:

Yasmin de Oliveira Souza

Determinações/Diligências:

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, inclusive os utilizados para contraprova.

Proceder anotações e comunicações (Cartório Distribuidor, I.I.R.G.D., Setor de Armas e Objetos e Delegacia de Polícia de origem, se necessário, com autorização para dar destinação adequada aos bens e objetos apreendidos, scilicet, doação, destruição etc.).

Vistos etc.,

Expirado o prazo da suspensão condicional do processo, sem a sua revogação, DECLARO extinta a punibilidade de Yasmin de Oliveira Souza, o que faço com fulcro no par. 5º do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

Nesse particular, observo que o benefício foi concedido a Yasmin de Oliveira Souza apenas em Dezembro/2019 e após a intervenção e parecer favorável do Procurador-Geral de Justiça (págs. 173/175).

Dessa forma, o lapso do período de prova poderia ter ocorrido muito antes, se a proposta fosse ofertada em Fevereiro de 2019 (pág. 114), o que não ocorreu ante da injustificada demora e recusa do 'parquet', situação essa que não deve prejudicar quem não lhe deu causa.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, inclusive os utilizados para contraprova.

Publicar, intimar as partes, cumprir e, oportunamente, arquivar o processo.

Jundiaí, 25 de janeiro de 2022.